

1500327-82.2022.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... fls. 139 e 151; 0002148-08.2013 - tráfico de drogas, fl. 137 e 151/152). Assim, utilizarei uma das condenações para exasperar a pena neste momento e as outras serão devidamente valoradas na segunda fase da dosimetria. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500327-82.2022.8.26.0620

Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Data da Audiência:

18/10/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

Aos 18 de outubro de 2022, no formato misto, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado. Cumpridas as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a conexão do representante do Ministério Público, Dr(a). Lucas Maester Colombo; o(a) réu VALDINEI DE ANDRADE DE OLIVEIRA, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Gabriela Gabriel OAB 239066/SP; e a(s) testemunha(s) Sidney da Silva Filgueiras e Diego Augusto Oliveira de Macedo. Compareceu ao prédio do fórum para participação do ato presencialmente a(s) vítima(s) OSVALDO FRANQUINO. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Na sequência, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da testemunha Diego Augusto Oliveira de Macedo, sendo, em seguida, homologada a desistência pelo(a) Magistrado(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM. Juiz(a), VALDINEI DE ANDRADE DE OLIVEIRA está sendo processado como

incurso no art. 157, §§ 2º, inciso II (concurso de agentes), c.c. art. 61, inciso II, alínea "h" (contra maior de 60 anos), ambos do Código Penal. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, ao passo que, ao final, o réu foi interrogado. O pedido formulado na presente ação penal merece ser julgado procedente, porquanto a prova carreada aos autos comprovou satisfatoriamente a imputação descrita na peça inaugural. A materialidade do crime está comprovada pelos elementos de informação presentes no inquérito policial, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas em juízo. A autoria, por sua vez, é inconteste. O réu Valdinei Andrade de Oliveira não foi ouvido na etapa preliminar (fls. 19). Em juízo, confessou o crime. Porém, disse que não deu a "gravata" na vítima, foi seu comparsa. Ouvidos no inquérito, os policiais militares Sidney da Silva Figueira e Diego Augusto Oliveira de Macedo afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência de roubo a transeunte. Disseram, outrossim, que a vítima relatou que fora abordada por dois indivíduos na rua, tendo sido subtraída a sua carteira, que continha R\$300,00, documentos pessoais e cartão bancário. Neste momento, a vítima relatou as características dos roubadores ao policial Pedro Gumerindo. Ato contínuo, o policial Pedro Gumerindo mostrou fotos de suspeitos para vítima, que reconheceu o réu Valdinei como sendo um dos roubadores. Na sequência, realizaram diligências e lograram êxito em prender o réu Valdinei em flagrante. Indagado informalmente, Valdinei negou a prática do crime. Na delegacia, a vítima reconheceu Valdinei como sendo um dos assaltantes (fls. 13/14). Em juízo, Sidney prestou o depoimento no mesmo sentido. Ouvida no inquérito, a vítima Osvaldo Franquino disse que, no dia dos fatos, caminhava pela via pública quando foi abordado por dois indivíduos, que roubaram a sua carteira com R\$ 300,00, cartão bancário, documentos pessoais e um maço de cigarros da marca Eight. Após o roubo, ligou para a polícia militar, relatou o crime e, ato contínuo, dirigiu-se ao plantão policial. Na delegacia, após relatar as características dos roubadores, reconheceu, em uma foto, o réu Valdinei como sendo um dos criminosos. Na sequência, a polícia militar retornou com o acusado Valdinei ao plantão policial. Por fim, reconheceu o acusado como autor do roubo (fls. 14). Em juízo, prestou o depoimento no mesmo sentido. A versão apresentada pela vítima possui valor probatório e merece ser considerada como verdadeira, vez que foi confirmada pelas provas produzidas em juízo. Balizado o conjunto probatório, ou seja, levando-se em consideração os relatos da vítima em sede policial e em juízo, compreende-se que todas as provas convergem para a tese acusatória, na medida em que revelaram, de forma inconteste, a responsabilidade do acusado por ter praticado o roubo. Assim, comprovada a materialidade e a autoria, a condenação é medida de rigor, eis que em favor do réu não militam quaisquer justificativas ou dirimentes de culpabilidade. Na primeira fase da dosimetria, atento aos preceitos do artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal, a pena base deverá ser exasperada em razão dos maus antecedentes criminais do acusado (fls. 44/48). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 44/48). Além disso, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h" (contra maior de 60 anos), do Código Penal. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §§ 2º, inciso II (concurso de agentes), do CP. Em razão das circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no fechado, conforme preceitos do artigo 33 do Código Penal e da Lei 7210/84, não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja julgada procedente o pedido da presente ação, para condenar o réu VALDINEI DE ANDRADE DE OLIVEIRA como incurso no art. 157, §§ 2º, inciso II (concurso de agentes), c.c. art. 61, inciso II, alínea "h" (contra maior de 60 anos), ambos do Código Penal. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a improcedência da ação, com a absolvição do acusado. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: O Ministério Público ofereceu denúncia contra VALDINEI DE ANDRADE DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, tendo-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal. De acordo com a denúncia, em 03/07/2022, às 06:30, na Rua Coronel Quintino, nº 751, Centro, desta cidade de

Taquarituba/SP, VALDINEI, em concurso com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para proveito comum, (i) aproximadamente R\$ 300,00 em moeda nacional; (ii) um maço de cigarro da Marca Eight; (iii) cartão bancário e documentos pessoais; todos pertencente à vítima OSVALDO FRANQUINO (77 anos), que é pessoa idosa. A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fl. 91/94). O réu foi citado (fl. 108) e apresentou defesa prévia (fls. 111/112). Durante audiência de instrução e julgamento, ouviram-se vítima e as testemunhas de acusação, sendo o acusado interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, em contrapartida, pugna pela improcedência da ação e consequente absolvição do réu. É o relatório. A materialidade do crime contra o patrimônio restou evidenciada pela comunicação de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto de reconhecimento (fls. 11), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria é certa. A vítima OSVALDO FRANQUINO, em sede policial (fl. 14), disse que “caminhava pela via pública quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que foi abraçado pelas costas por um deles, perdeu o equilíbrio e caiu, mas não está machucado. Que se sentiu ameaçado com a ação dos indivíduos. Que levaram sua carteira com aproximadamente R\$ 300,00, cartão bancário, documentos pessoais e maços de cigarros eight, além do óculos, sendo que este foi devolvido a pedido seu. Que na rua ligou para o 190 e relatou os fatos e seguiu para delegacia. Na delegacia falou das características dos indivíduos e a blusa vermelha que um deles vestia. Que o policial Pedro Gumerindo mostrou fotos e reconheceu um deles. Os policiais militares saíram a procura do indivíduo e retornou em seguida com o valor de R\$ 13,20 em moedas e um maço de cigarro eight. Que reconheceu o indivíduo assim que chegou e depois fez reconhecimento pessoal e entre as três pessoas, reconheceu o capturado Valdinei. O outro indivíduo já viu na cidade, pois fica sentado perto do bar do benini. O capturado Valdinei nunca tinha visto. Não houve uso de facas ou armas”. Em juízo, apresentou versão semelhante. Disse que ligou imediatamente para a polícia, que logo apareceu foi atrás do réu e o prendeu com parte das coisas. A testemunha SIDNEY DA SILVA FILGUEIRAS, Policial Militar, em sede policial (fl. 12), disse que “houve acionamento via copom de ocorrência de roubo a transeunte. Houve contato com a vítima na delegacia, ocasião que relatou que fora abordada por dois indivíduos na rua, sendo que estes subtraíram a carteira com valor aproximado de R\$ 300,00 reais e maço de cigarro Eight, além de documentos pessoais e cartão bancário. Que relatou as características e vestes dos indivíduos. o plantonista Pedro Gumerindo mostrou fotos para a vítima que reconheceu um dos indivíduos. Segundo

o plantonista Pedro, tal indivíduo tem atuado na cidade com o mesmo modus operandi. Ato contínuo, a equipe iniciou diligências e localizou Valdinei próximo da residência deste, sendo que contava moedas que totalizaram R\$ 13,20 e um maço de cigarro encontrava-se próximo, tratando da mesma marca subtraída da vítima. Indagado sobre os fatos, negou a prática da subtração e disse que não se recordava na companhia de quem estava e não forneceu maiores detalhes da origem dos objetos, sendo que aparentava estar sob efeito de drogas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia algemado, pois estava muito agitado e havia receio de fuga, a vítima reconheceu Valdinei e a blusa vermelha que este vestia. O depoente teve ciência do reconhecimento pessoal realizado na repartição, ocasião que entre três indivíduos semelhantes, a vítima reconheceu o capturado como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences”. Em juízo, apresentou versão semelhante. O réu VALDINEI DE ANDRADE DE OLIVEIRA, não teve condições de prestar depoimento em sede policial (fl. 19). Em juízo, disse que realmente participou do crime, mas que foi o seu colega que deu a gravata na vítima. Pois bem. O conjunto probatório é contundente no sentido de que o acusado, juntamente com pessoa desconhecida, abordou a vítima em via pública, sendo abraçado pelas costas por um dos indivíduos, e subtraiu a carteira, com a quantia de aproximadamente R\$ 300,00, além de documentos pessoais, cartão bancário e um maço de cigarro. Na delegacia, a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos participantes do delito e, em diligências, o

réu foi encontrado com parte da res, sendo uma quantia em dinheiro e o maço de cigarro. Há de se destacar os depoimentos da vítima e do policial civil, que participaram da investigação policial e confissão do réu são suficientes para esclarecer o delito. O conjunto probatório é robusto, tendo em vista que a vítima, ainda, reconheceu a roupa utilizada pelo acusado na empreitada criminoso. Diante do contexto probatório, imperiosa a condenação pelo delito de roubo, independentemente de quem foi o autor da gravata com a qual a vítima foi rendida, assim ainda quanto à majorante de concurso de agentes, vez que a vítima narrou, em sede policial e em juízo, depoimento corroborado pelos depoimentos das testemunhas, em juízo, que foi abordado por dois indivíduos. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado. Passo à dosagem da pena, conforme o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O acusado ostenta condenações com trânsito em julgado (autos nº 0001198-12.2010 – roubo majorado, fls. 137/138 e 150; 0002130-97.2010 – roubo majorado, fls. 138/139 e 150/151; 0002131-82.2010 – roubo, fls. 139 e 151; 0002148-08.2013 – tráfico de drogas, fl. 137 e 151/152). Assim, utilizarei uma das condenações para exasperar a pena neste momento e as outras serão devidamente valoradas na segunda fase da dosimetria. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase, presente, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Sendo assim, compenso as circunstâncias e mantenho a pena fixada. Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 no patamar final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa. Não havendo provas sobre condição sócio econômica do acusado, é fixada a pena de multa no mínimo legal. Com a faculdade do art. 33, do Código Penal, fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, ante a multirreincidência. Ausentes os requisitos legais, dado o fato do crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena corporal imposta ao réu por restritiva de direitos, ainda mais, por se tratar de réu com maus antecedentes e reincidente. Pelos mesmos motivos, inviável a concessão do sursis, nos termos do artigo 77, do Código Penal. Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR VALDINEI DE ANDRADE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa à prisão preventiva, ainda com mais rigor depois da sentença condenatória. Com efeito, a medida cautelar revela-se necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. Cumpra-se. Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ – Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.